

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1071/2533 นางลำไย ลิ่นแก้ว โจทก์
จำสืบเอกไสว ฉายะวิภาต จำเลย
จำสืบเอกไสว ฉายะวิภาต จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง
ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 84)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยรื้อถอนบ้านเลขที่ 620ตรอกโรงเจถนนเท
อดไทแขวงบางยี่เรือเขตธนบุรี ออกไปจากที่ดินส่วนที่ 3 ในโฉนดที่ดินเลขที่ 1011
ของโจทก์ และให้จำเลยส่งมอบที่ดินในสภาพเรียบร้อยให้แก่โจทก์ กับให้จำเลยใช้ค่า
เสียหายให้แก่โจทก์เดือนละ 100 บาท นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2527 เป็นต้นไป
จนกว่าจำเลยจะรื้อถอนบ้านดังกล่าวออกไปจากที่ดินของโจทก์หมดสิ้น

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 77,76)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยนำค่าเสียหายรายเดือนที่จะต้องชำระตามคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2527จนถึงวันฟังคำสั่งนี้มาวางไว้ต่อศาลชั้น
ต้นภายในกำหนดหนึ่งเดือนก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ส่วนค่าเสีย

หายเดือนต่อ ๆ ไป ให้จำเลยนำมาวางไว้ต่อศาลเดือนละครึ่งภายในวันที่ 5 ของเดือน หากผิดนัดก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยนำค่าเสียหายรายเดือนที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2527 จนถึงวันฟังคำสั่งนี้มาวางไว้ต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนดหนึ่งเดือนก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ส่วนค่าเสียหายเดือนต่อ ๆ ไป ให้จำเลยนำมาวางไว้ต่อศาลเดือนละครึ่งภายในวันที่ 5 ของเดือน หากผิดนัดก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ

(พนม พ่วงภิญโญ-จงทรัพย์ เทียงธรรม-อุดม มั่งมีดี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>